<style type="text/css">

.doc-gongmun, .doc-gongmun p, .doc-gongmun li { color: #000000; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; }

.doc-gongmun p { margin: 0 0 0.65em 0; }

.doc-gongmun h1 {

  text-align: center;

  font-size: 1.45em;

  font-weight: 700;

  margin: 0.5em 0 1em 0;

}

.doc-gongmun h2 { margin: 1em 0 0.5em 0; }

.doc-gongmun .portal-idx-block > p,

.doc-gongmun .portal-idx-block li {

  font-size: 1em;

  font-weight: 600;

  line-height: 1.65;

}

.doc-gongmun a { color: #3d5a80; text-decoration: none; border-bottom: 1px dotted rgba(61, 90, 128, 0.45); }

</style>

<!-- 제출: `python tools/md_submission_to_docx_pdf.py -i

.../260405_별지제 2 호_주요인용판례_및_적용주석.md` -->

별지 제 2 호 · 주요 인용 판례 및 적용 주석

사 건 농원근린공원 사실상 준공 외관 조치의 취소 및 인가 조건(통행 확보) 이행 청구

— 행정심판청구서·집행정지신청서에서 인용한 판례에 대한 **적용상 주석**과, 제출할

판례 PDF(국가법령정보센터 요약본 등) 의 연계 안내입니다. 집행정지신청서와 동시 제출 시 **한 벌만** 편철하여 중복을 피합니다.

판례 PDF: 국가법령정보센터 사건번호·원문(또는 제출용 재편집본)을 청구서·신청서 인용 순에 맞추어 별첨합니다. 다목 보조 91 누 5358 등은 참고 인용으로 둘 수 있습니다.

1. 대법원 93 누 20023 판결 (건축법상 사실상 도로)

- 주석: 폭 4m 이상 사실상 도로가 구 건축법(1975. 12. 31. 개정) 시행 당시 통행로로 이용된 경우 건축법상 도로에 해당할 수 있다는 취지(【판결요지】). 역사적이고 사실상의 통행로는 통상 관습법상 도로로도 논의될 수 있고, 본건 주장은 위 두 축(관습 및 건축법상 도로)과 맞물리는 방향으로 정리함. 본 사건의 1941 년 신축 (동춘동 199 번지 기준) 및 [갑 제 2 호증](#2)([갑 제 2-1 호증](#2-1) 내지 [갑 제 2-3 호증](#2-3)) 등과 함께 통행 경위를 개별 입증. 멸실 및 차단의 위법 및 비례 침해는 청구서 본문 마목과 함께 논함.

2. 대법원 2008 두 167 전원합의체 판결 (항고소송의 대상 및 권리구제)

- 주석: 행위가 국민의 권리 및 의무와 실질적으로 견련되고 구제 필요가 있는지를 기준으로 항고소송 대상 여부를 개별적으로 판단할 것을 명확히 한 판결. 준공 전 대외적 행사 및 기념비 설치가 청구인의 권리와 어떻게 결부되는지는 본안에서 다투어질 쟁점이나, 논증의 골격은 본 판결 취지에 둠.

3. 대법원 91 누 13441 판결 (소의 이익)

- 주석: 건축허가처분 및 준공검사 완료 후에는 건축허가 취소의 소익이 부정될 수 있다는 취지(【판시사항】 및 【판결요지】). 본건에 유추하여 긴급성 강조. 주문: 상고 기각.

4. 대법원 99 다 70600 판결 (객관적 정당성)

- 주석: 처분 취소만으로 불법행위 및 배상이 자동 성립한다고 단정할 수 없음(【판시사항】 [1] 소극). 객관적 주의의무 위반으로 객관적 정당성 상실이 인정될 때 배상 가능.

5. 대법원 2004 두 2974 판결 (인가 및 허가 기준과 처분시 법령 — 다목)

- 주석: 【판결요지】[2] 처분시 법령 및 허가기준, 무리한 지연 없이 기준만 바뀐 것이 아니면 변경 기준으로 처분. 본건에서는 실시계획 부관 이행 및 준공 절차의 일관성 논증에 유추 및 참고.

5 보조. 대법원 91 누 5358 판결 (건축법 준공검사 및 다목 보조)

- 주석: 건축허가와 준공의 관계, 허가 하자와 준공 거부 및 이익형량 등 일반 구조. 보조 인용 — 본건은 도시공원 실시계획이고 구체적 결론은 반려 위법 사안이라 주장과 완전 일치로 읽지 말 것.

6. 대법원 98 두 4061 판결 (나목 보강, 적정통보 및 신뢰보호)

- 주석: 구청의 사업계획 적정통보 후 신청인이 법정 요건을 갖추어 허가신청을 하였으나 불허가한 사안에서, 신뢰보호, 비례 및 재량권 남용으로 불허가 위법을 인정한 원심을 대법원이 수긍하고 피고(구청장) 상고 기각. 본건과 처분 유형은 다르나 부서 회신 및 확약과 이후 집행의 충돌 논증 보강.

7. 법제처 「행정기본법」 질의응답 사례집(최종) (발간등록 11-1170000-000731-14) — [갑 제 13 호증](#13)(Q10·Q18 발췌)

- Q10: 행정의 법 원칙(제 8~13 조) 명문화로 공무원은 처분 시 법 원칙 부합 여부를 직접 검토해야 하고, 쟁송에서도 처분 당시 그 검토가 있었는지가 심사될 것으로 예상된다는 취지.
- Q18: 부관이 조건 및 부담 중 어느 것인지는 객관적 의사 및 구체적 내용으로 판단; 불분명 시 국민에게 유리한 쪽 해석 견해가 소개됨.